

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2886/2541

พนักงานอัยการจังหวัดแพร่
นายอาจุ อาเยอะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 26, มาตรา 75 วรรคหนึ่ง, มาตรา 76
วรรคสอง

จำเลยผลิตกัญชาโดยการเพาะปลูกต้นกัญชาประมาณ 400 ต้นและมีกัญชา
แห้งหนัก 12 กิโลกรัม กับเมล็ดกัญชาแห้ง 1 ถุง หนัก 1 กิโลกรัมไว้ในครอบครอง
ดังนี้เห็นได้ว่าเฉพาะแต่ต้นกัญชาจำนวน 25 ต้น เท่านั้น ที่ถือว่าเป็นผลที่เกิดจากการ
ผลิตกัญชาโดยการปลูกของจำเลย แต่สำหรับกัญชาแห้งหนัก 12 กิโลกรัม กับเมล็ด
กัญชาแห้ง 1 ถุง หนัก 1 กิโลกรัม เมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตซึ่งเกิด
จากต้นกัญชาที่จำเลยปลูก การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

จำเลยผลิตกัญชาโดยการเพาะปลูกต้นกัญชาประมาณ 400 ต้นและมีกัญชา
แห้งหนัก 12 กิโลกรัม กับเมล็ดกัญชาแห้ง 1 ถุง หนัก 1 กิโลกรัมไว้ในครอบครอง
ดังนี้เห็นได้ว่าเฉพาะแต่ต้นกัญชาจำนวน 25 ต้น เท่านั้น ที่ถือว่าเป็นผลที่เกิดจากการ
ผลิตกัญชาโดยการปลูกของจำเลย แต่สำหรับกัญชาแห้งหนัก 12 กิโลกรัม กับเมล็ด

กัญชาแห้ง 1 ถุงหนัก 1 กิโลกรัม เมื่อไม่ปรากฏว่าคือส่วนหนึ่งของผลผลิตซึ่งเกิด
จากต้นกัญชาที่จำเลยปลูก การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

(อมร วีรวงศ์-สุรินทร์ นักวิเชียร-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

ศาลจังหวัดแพร่ - นายลิขิต ทองจรรย์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายจรูญ วงศ์นิวัติขจร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>